

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(기관) 요 구

제 목	공사설계 시 산재보험료 요율 적용 미흡
관 계 부 서	○○발전본부 ◇◇◇◇처 ▷▷▷▷부
조 치 부 서	○○발전본부 ◇◇◇◇처 ▷▷▷▷부
구 분	공사관리
내 용	

1. 업무 개요

○○발전본부 ◇◇◇◇처는 감사대상 기간인 2022. 11. 1.부터 2024. 9. 30.까지 ‘2023년 ○○ 9,10호기 서보밸브 반출정비공사’ 등 24건의 반출정비공사를 추진하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제3절 공사원가계산 제19조 제3항 제10호에 따르면 공사원가 중 보험료는 「건설산업기본법」 제22조 제7항 등 관련 법령에서 정한 바에 따라 계상하도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 「건설산업기본법」 제22조 제7항 및 같은 법 시행령 제26조의2 제1항에 따라 건설공사 도급계약에 있어 보험료 비용은 국토교통부 고시 「사회보험의 보험료 적용기준」에 따라 산정하여야 하며, 보험료 중 산업재해보상보험료(이하 “산재보험료”라 한다)는 노무비에 요율을 적용하여 산정하고, 해당

요율은 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제14조 제3항, 제4항, 제7항과 같은 법 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제12조, 제12조의2에 따라 고용노동부에서 매년 고시하는 「사업종류별 산재보험료율」(이하 “고용노동부 고시”라 한다)에 명시되어 있다.

고용노동부 고시에서 광업 2종, 제조업 11종, 전기·가스·증기·수도사업, 건설업, 운수·창고·통신업 2종, 임업, 어업, 농업, 기타의 사업 6종, 금융 및 보험업에 대한 “사업종류별 산재보험료율”과 “통상적 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 재해에 관한 산재보험료율”(이하 “출퇴근 산재보험료율”이라 한다)을 매년 공표하고 있으며, 산재보험료 요율은 “사업종류별 산재보험료율”과 “출퇴근 산재보험료율”을 합산하여 결정하도록 되어 있다.

따라서 공사담당부서는 공사설계 시 고용노동부 고시에 따라 공사 업종에 해당하는 산재보험료율과 출퇴근 산재보험료율을 합산하여 산재보험료 요율을 결정하고, 노무비에 해당 요율을 적용하여 산재보험료 비용을 산정하여야 한다.

한편 고용노동부 고시에서 2023년도 기계기구·금속·비금속광물제품 제조업(이하 “제조업”이라 한다)의 산재보험료율은 1.3%, 출퇴근 산재보험료율은 0.1%로 공표하였으며, 2024년도 제조업의 산재보험료율은 1.3%, 출퇴근 산재보험료율은 0.06%로 공표하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○발전본부 ◇◇◇◇처 ▷▷▷▷부에서 시행한 반출공사의 경우 공사 특성상 제조업에 해당함에도 산재보험료 비용 산정에 있어 [표 15]와 같이 제조업에 해당하는 산재보험료 요율을 적용하지 않고, 건설업에 해당하는 산재보험료 요율을 적용하여 공사원가를 산정한 것으로 확인되었다.

[표 15] 반출공사 산재보험료 요율 적용 미흡 사례

[단위: 원, VAT 제외]

계 약 명	담당부서	산재보험료율		산재보험료 산출금액		차액
		실제	적정	실제	적정	
2023년 ○○ 9,10호기 서보밸브 반출정비공사	◇◇◇◇처 ▷▷▷▷부	3.7% (건설업)	1.4% (제조업)	1,096,008	414,706	681,302
2024년 ○○ 9,10호기 서보밸브 반출정비공사	◇◇◇◇처 ▷▷▷▷부	3.56% (건설업)	1.36% (제조업)	1,385,259	529,200	856,059

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

그 결과 공사원가 산정 과정에서 산재보험료 요율을 오적용하여 산재보험료가 1,537,361원이 과다 산출되었으며, 그로 인해 예정가격 기초금액이 높게 결정되어 계약 금액 결정에까지 영향을 미치는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

○○발전본부 ◇◇◇◇처 ▷▷▷▷부 담당자는 위의 감사지적에 대해 이의가 없으며, 향후 공사원가 산정 시 관련 법령 및 규정 등을 준수하여 유사사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○발전본부장은 향후 공사설계업무 추진 시 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 해당 부서를 대상으로 연도별·사업종류별 산재보험료 요율 적용에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)